

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2286/2536

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด

ธนาคาร กสิกร ไทย

ผู้ร้อง คัดค้าน

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

ผู้ซื้อ ทรัพย์

นาย นพดล เจียรธนะกานนท์

บริษัท มี นาน จำกัด กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 146

การที่จำเลยในคดีล้มละลายยื่นคำร้องคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีของตน เป็นกรณีที่จำเลยทั้งสองร้องคัดค้านการกระทำของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจจัดการทรัพย์สินของจำเลยตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22 แม้การขายทอดตลาดจะดำเนินการตามขั้นตอนโดยชอบด้วยกฎหมายแต่การที่ผู้ซื้อทรัพย์เสนอราคาต่ำกว่าราคาที่ซื้อขายในขณะนั้นและต่ำกว่าราคาประเมินของสำนักงานวางทรัพย์กลาง และปรากฏว่าเป็นการขายทอดตลาดครั้งแรกและผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้รับจ้างนองได้คัดค้านว่าเป็นราคาต่ำไป จึงไม่สมควรที่จะอนุญาตให้ขายไปควรให้เลื่อนการขายทอดตลาดไปก่อน

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลาย และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 2 ในราคา 14,700,000 บาท

ผู้ร้องและจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องว่า การขายทอดตลาดไม่ชอบเพราะเป็นการขายครั้งแรกและราคาที่ขายต่ำกว่าราคาประเมินของสำนักงานวางทรัพย์กลาง ผู้ร้องและจำเลยที่ 2 ได้คัดค้านราคาก่อนที่จะทำการขายแล้ว ขอให้มีการยกเลิกหรือเพิกถอนการขายทอดตลาดดังกล่าว และให้ขายทอดตลาดใหม่

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และผู้ซื้อทรัพย์ยื่นคำคัดค้านว่าการขายทอดตลาดชอบแล้ว ราคาที่ขายสูงกว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ประเมินไว้ขณะยึดทรัพย์ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้องและจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกเลิกการขายทอดตลาดที่ดินและตึกพิพาท แล้วดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และผู้ซื้อทรัพย์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ผู้ซื้อทรัพย์ฎีกาว่า เมื่อจำเลยทั้งสองถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว จำเลยทั้งสองจึงไม่มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของตนเองเพราะตกเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปแล้ว ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22 จำเลยทั้งสองจึงไม่มีอำนาจร้องคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์นั้น เห็นว่าการที่จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าว เป็น

กรณีที่ยำเลยทั้งสองร้องคัดค้านการกระทำของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจจัดการทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองแต่อย่างใด จำเลยทั้งสองจึงมีอำนาจร้องคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าว แม้การขายทอดตลาดครั้งนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการตามขั้นตอนโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่การที่ผู้ซื้อทรัพย์เสนอราคาเพียง 14,700,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ยื่นขายขณะนั้นถึง 9,330,000 บาท และต่ำกว่าราคาประเมินของสำนักงานวางทรัพย์กลางถึง 4,180,791 บาท และปรากฏว่าการขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นการขายครั้งแรก และผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำนองได้คัดค้านว่าเป็นราคาต่ำไป จึงไม่ควรด่วนขายที่ศาลอุทธรณ์เห็นสมควรให้เลื่อนการขายทอดตลาดไปก่อน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือประชาชนอื่นจะได้มีโอกาสเข้าสู้ราคาได้อีก หากได้ราคาสูงกว่าเดิมก็จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งจำเลยและเจ้าหนี้ทั้งปวงที่จะได้รับชำระหนี้โดยทั่วหน้า แต่ถ้าขายได้ไม่สูงกว่านี้ ปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการขายทอดตลาดโดยไม่ชอบก็จะหมดสิ้นไปโดยปราศจากข้อสงสัย ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น